

(5) 국립공원 내 국유재산 관리 부적정

- 「국유재산법」 제42조(관리·처분 사무의 위임·위탁) 제2항 및 「같은 법 시행령」 제38조(관리·처분기관) 제2항에 따르면 공사는 국유 일반재산을 위탁받아 관리·처분한다고 되어 있고
 - 「같은 법」 제8조(국유재산 사무의 총괄과 관리) 제5항 및 「같은 법 시행령」 제4조의3(행정재산 관리·처분의 사무 위임) 제1항에 따르면 행정재산은 해당 행정목적 수행에 필요한 중앙관서가 관리한다고 되어 있으며
 - 「같은 법」 제8조 제4항 및 제16조(국유재산의 관리전환) 제1항 제1호에 따르면 중앙관서가 일반재산을 행정재산으로 사용하려는 경우 총괄청으로부터 사용승인을 받거나 총괄청과 협의하여 관리전환을 받아야 한다고 되어 있음
 - 또한, 「자연공원법」 제4조(자연공원의 지정 등) 제1항에 따르면 국립공원¹⁾은 환경부 장관이 지정·관리하도록 되어 있고
 - 「같은 법」 제75조(처분의 제한) 및 「같은 법 시행령」 제42조 제2항에 따르면 자연공원에 있는 국유지는 원칙적으로 매각이 제한되고 매각하고자 하는 재산관리청은 공원관리청과 협의하여야 한다고 되어 있음
 - 따라서, 국립공원에 소재한 국유재산은 「자연공원법」 등 공법상 제한으로 공사가 일반재산으로 관리할 실익이 부족하므로
 - 환경부로 관리전환하여 환경부에서 행정 목적에 맞게 국립공원으로 관리할 필요가 있음

1) 국립공원은 우리나라의 자연생태계나 자연 및 문화경관을 대표할 만한 지역으로서 「자연공원법」 제4조에 따라 환경부장관이 지정·관리함

- 그런데, 2017. 6. 30. 현재 공사가 위탁 관리하는 일반재산 중 [표 8]과 같이 총 1,698필지의 국유재산이 실태조사서 상 국립공원 지역에 소재하고 있는 것으로 확인되고 있고

[표 8] 국립공원 지역 소재 국유재산 현황

(단위 : 필지, m², 천 원)

소관부점	필지수	면적	대장금액
------	-----	----	------

“기재 생략”

-
- 이 중 대장면적 1천m² 이상, 대장금액 5천만 원 이상인 재산 31필지에 대하여 토지이용계획확인원과 실제 사용실태를 표본 조사한 결과
- [별표5]와 같이 30필지가 국립공원에 소재하고 있고 대부분 미활용 유휴재산으로 관리되고 있는 데도
- △ 총괄청과 협의 후 환경부로 이관하여 행정재산으로 관리하는 등의 방안을 마련하지 않는 등 비효율적으로 관리하고 있음

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산총괄부장은 국립공원 지역에 있는 국유재산 1,698필지에 대하여 정확한 실태조사를 실시한 후 총괄청과 협의하여 환경부로 이관하는 등 국유재산을 효율적으로 관리하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)

[별표5] 국립공원 지역 소재 국유재산 관리 현황

(단위 : 필지, m², 천 원)

소관 부점	소재지	면적	대장 금액	지역·지구 지정	관리 현황
----------	-----	----	----------	----------	----------

“기재 생략”